



PUTUSAN
Nomor 3896 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TUNIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Maluku, RT 07, RW 03, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan;
2. **SAMUDI**, bertempat tinggal di Jalan Maluku, RT 07, RW 03, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan;
3. **MEGAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Maluku, RT 07, RW 03, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan;
4. **MUGIARTA**, bertempat tinggal di Jalan Maluku, RT 07, RW 03, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan;
5. **EEN CHOLIC**, bertempat tinggal di Jalan Maluku, RT 07, RW 03, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Rusli BAC., S.H., M.H., MED., CLA., CTLA., CCD., Advokat pada Kantor Hukum Rusli Rending & Rekan, beralamat di Jalan Patimura, RT 04, Nomor 48, Kelurahan Mesat Jaya, Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ETIKA WATY R, bertempat tinggal di Jalan Nangka Lintas, RT 02, Nomor 9, Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuklinggau

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3896 K/Pdt/2023



Utara II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amperanto, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada AMP Law Firm, berkantor di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II, Nomor 02, RT 01, Margamulya, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang dimajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah lahan pekarangan seluas 1.260 m² (seribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri rumah, terletak di Jalan Maluku, Nomor 426, RT 7, RW 03, Kelurahan Jawa Kanan, Kecamatan Timur II, Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah belum terdaftar,
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah belum terdaftar,
 - Sebelah timur berbatas dengan gang/jalan setapak,
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Maluku,berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 293/2018 atas nama Etika Waty R yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Surat Ukur Nomor 293/2018, tertanggal 26 Maret 2018;
4. Bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3896 K/Pdt/2023



Tergugat IV dan Tergugat V) yang menempati rumah serta mendirikan sendiri bangunan tempat tinggal maupun tempat usaha di atas lahan objek sengketa tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau pihak manapun (pihak ke-3) yang tidak berhak untuk segera pindah dan mengosongkan rumah milik Penggugat serta membongkar bangunan rumah yang dibangun oleh Para Tergugat sendiri tanpa izin Penggugat untuk tempat tinggal maupun tempat usaha di atas lahan objek sengketa tanpa syarat apabila perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar ganti rugi kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materiil maupun *immateriil* sejumlah keseluruhan sebesar Rp291.250.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng sekaligus dan seketika;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari setiap lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi dari Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat (T.I, T.II, T.III, T.IV dan T.V) membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat telah keliru orang dalam menggugat (*error in persona*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3896 K/Pdt/2023



2. Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan dalam menggugat dengan tidak diikuti sertakan pihak-pihak yang berperkara secara utuh *error in pesona (plurium litis consortium)*;
3. Bahwa objek sengketa adalah merupakan *daluwarsa*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Llg, tanggal 19 Januari 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.237.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Palembang telah memberikan Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT PLG, tanggal 18 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Llg, tanggal 19 Januari 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah lahan pekarangan seluas 1.260 m² (seribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri rumah, terletak di Jalan maluku, Nomor 426, RT 7, RW 03, Kelurahan Jawa Kanan, Kecamatan Timur II, Kota Lubuklinggau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah belum terdaftar,
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah belum terdaftar,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3896 K/Pdt/2023



- Sebelah timur berbatas dengan gang/jalan setapak,
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Maluku,
- berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 293/2018 atas nama Etika Waty R yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Surat Ukur Nomor 293/2018, tertanggal 26 Maret 2018;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang menempati rumah serta mendirikan sendiri bangunan tempat tinggal maupun tempat usaha di atas lahan objek sengketa tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau pihak manapun (pihak ke-3) yang tidak berhak untuk segera pindah dan mengosongkan rumah milik Penggugat serta membongkar bangunan rumah yang dibangun oleh Para Tergugat sendiri tanpa izin Penggugat untuk tempat tinggal maupun tempat usaha di atas lahan objek sengketa tanpa syarat apabila perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;
 6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Llg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 April 2023;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Perkara Banding Nomor 21/PDT.G/2023/PT PLG, tertanggal 18 Maret 2023;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik ditingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 5 April 2023, dan kontra memori kasasi tanggal 11 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang telah membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Akta Hibah Nomor 60/2018, tanggal 13 Maret 2018 (*vide* bukti P-3) tersebut tidak terbukti adanya pembatalan yang dilakukan melalui pengadilan, maka terhadap Akta Hibah Nomor 60/2018, tanggal 13 Maret 2018 (*vide* bukti P-3) haruslah dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya termasuk penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 293/2018



(*vide* bukti P-2) yang diterbitkan atas dasar Akta Hibah Nomor 60/2018, tertanggal 13 Maret 2018 (*vide* bukti P-3) adalah sah juga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, dan V yang menempati rumah serta mendirikan sendiri bangunan tempat tinggal maupun tempat usaha di atas lahan objek sengketa tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi TUNIYATI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **TUNIYATI**, 2. **SAMUDI**, 3. **MEGAWATI**, 4. **MUGIARTA**, 5. **EEN CHOLIC** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3896 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)